

1500875-56.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2119174/2022 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 24697556 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, BJ5686-1/2022 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2119174 - 05º DELEGACIA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500875-56.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500875-56.2022.8.26.0540 - Controle nº 688/22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2119174/2022 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 24697556 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, BJ5686-1/2022 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2119174 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réus:

LEANDRO GOMES TAVARES e BRUNA DE LIMA ESPERATI

Juiz de Direito: Dr. Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

BRUNA DE LIMA ESPERATI está sendo processada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29, do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 02 de maio de 2022, por volta das 16h30, na avenida Nova Iorque, nº 176, Vila Metalúrgica, nesta cidade e comarca, agindo em conluio e com unidade de propósitos com Leandro Gomes Tavares (acordo de não persecução penal), guardava e ocultava, para entrega ao consumo de terceiros, 30 gramas de Ecstasy, 12290 gramas de Ketamina e 1040 gramas de GHB, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente intimada para a apresentação de defesa preliminar (fls. 112), a ré se desincumbiu de tal providência (fls. 128/136).

Recebida a denúncia (fls. 204/205), a ré foi citada (fls. 255) e prosseguiu-se na instrução com a oitiva de duas testemunhas arroladas pela acusação e duas testemunhas arroladas pela defesa. A acusada foi interrogada.

Encerrada a instrução processual, em debates, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolvição da acusada por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Muito embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada pelos documentos que instruíram o inquérito policial, é certo que existe dúvida acerca da autoria dos fatos imputados à ré na denúncia.

Denota-se que, ao ser interrogada sob o crivo do contraditório, a acusada negou a prática dos fatos, esclarecendo que, pouco tempo antes dos fatos, descobriu que seu companheiro estava guardando as substâncias entorpecentes em casa. Disse que teve uma grande briga com ele e que inclusive pensou em se separar, porém acabou assim não agindo porque tinham acabado de comprar o imóvel em que residem. Relatou que não pactuava com a conduta de seu companheiro.

A versão apresentada pela ré, a despeito da existência de indícios de autoria contra ela, não restou infirmada nos autos.

Com efeito, os policiais civis ouvidos relataram que, por ocasião dos fatos, receberam notícia de que um rapaz branco e magro estaria comercializando entorpecentes no local. Disseram que montaram campana e puderam perceber a pessoa de Leandro, que coincidia com as características daquela mencionada na denúncia, entregando uma encomenda para um motoboy, contudo não conseguiram efetuar abordagem. Alegaram que, dias depois, nova campana foi montada e no momento em que visualizaram Leandro esperaram a chegada de um motoboy, vindo a efetuar abordagem junto a ambos. Afirmaram que ficou evidente que o motoboy não estava envolvido com os fatos e que Leandro admitiu a prática delitiva, dando conta inclusive que tinha mais entorpecente em casa. Informaram que, assim que entraram no apartamento de Leandro, se depararam com a acusada, que estava trabalhando. Asseveraram que encontraram mais substâncias guardadas no quarto do casal, ocasião em que a ré disse que não comercializava entorpecentes, porém tinha ciência da existência deles na casa.

Os depoimentos dos policiais consistem em indícios de que a ré, de fato, poderia estar associada a Leandro para a prática delitiva, todavia, por si sós, não são suficientes para a prolação de decreto condenatório contra ela, até porque, ao ser interrogado, Leandro admitiu os fatos e excluiu a responsabilidade de Bruna em relação a eles, apresentando versão semelhante a sua companheira.

Enfim, por qualquer prisma que se analise a questão, o conjunto probatório se mostra frágil para a prolação de decreto condenatório e, por isso, a absolvição da acusada, por insuficiência de provas, é a medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER a ré BRUNA DE LIMA ESPERATI, qualificada nos autos, pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Transitada esta sentença em julgado archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA